

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Lesões Corporais (art. 129 do CP)

LESÕES CORPORAIS

A aula será dividida em 8 partes:

- LESÃO CORPORAL LEVE
- LESÃO CORPORAL GRAVE
- LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
- LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA
- LESÃO CORPORAL CULPOSA
- CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
- LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

LESÃO CORPORAL LEVE

O crime previsto no “caput” do artigo 129 do Código Penal é conhecido como LESÃO CORPORAL **LEVE**:

Lesão corporal

Art. 129. **Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:**

Pena - detenção, de três meses a um ano.

A lesão corporal será de natureza **LEVE** quando não for GRAVE, GRAVÍSSIMA ou SEGUIDA DE MORTE (você saberá se é leve por exclusão das demais).

O processamento só pode ocorrer a vítima quiser, ou seja, depende de representação do ofendido. Trata-se de regra prevista na Lei nº 9.099/95:

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, **dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.**

Portanto, trata-se de um caso de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

Além disso, trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, visto que o delito tem pena máxima não superior a dois anos (a pena máxima da lesão corporal leve é um ano).

Ressalta-se e se as lesões **foram recíprocas** (*João e José se agrediram mutuamente*), e desde que tais lesões não sejam graves, o juiz pode **SUBSTITUIR A PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA**. Veja a previsão do Código Penal:

Art. 129. (...)

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

(...)

II - se as lesões são recíprocas.

LESÃO CORPORAL GRAVE

Como já visto, quem “simplesmente” ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, tem a pena prevista de detenção, de três meses a um ano, praticando LESÃO CORPORAL **SIMPLES**.

No entanto, se tais lesões resultarem determinadas consequências, o agente responderá pela lesão corporal **QUALIFICADA DE NATUREZA GRAVE**, ou seja, com punição mais grave (reclusão, de um a cinco anos). Veja quais são as qualificadoras:

Art.129 (...)

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

CUIDADO:

- A incapacidade para as ocupações habituais, deve ser por mais de **30 dias** (e não por mais de 10, 15, 20 dias).
- A debilidade de membro, sentido ou função deve ser **PERMANENTE** (e não apenas temporária).

LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA

O Código Penal ainda prevê QUALIFICADORA MAIS GRAVE AINDA, a chamada pela doutrina de LESÃO CORPORAL **GRAVÍSSIMA**.

São casos em que as lesões resultam em determinadas consequências ainda mais graves, tendo punição ainda maior (reclusão, de dois a oito anos). Veja quais são as qualificadoras:

Art.129 (...)

§ 2º Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

CUIDADO:

- a incapacidade para o trabalho deve **PERMANENTE** (e não apenas temporária);
- a deformidade deve **PERMANENTE** (e não apenas temporária);
- a enfermidade deve ser **INCURÁVEL**.

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Há, por fim, uma qualificadora ainda mais grave, a lesão corporal **SEGUIDA DE MORTE**.

Por lógica, a pena será ainda maior (reclusão, de quatro a doze anos).

Art. 129 (...)

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

O § 3º-A estabelece uma hipótese de agravamento extremamente severo, quando este estiver inserido no contexto de atuação de organizações criminosas.

Em regra, o homicídio culposo ocorre quando o agente não tem intenção de matar, mas causa a morte por imprudência, negligência ou imperícia. Contudo, o legislador entendeu que, quando essa conduta se vincula à dinâmica do crime organizado, a gravidade do fato se eleva de forma significativa.

O dispositivo determina que, se o homicídio culposo for cometido no contexto ou para viabilizar atividades típicas de organização criminosa — como aquelas descritas na legislação de combate ao crime organizado — a pena passa a ser de reclusão de 20 a 40 anos, equiparando-se, na prática, às formas mais graves de homicídio doloso.

A razão dessa equiparação está no risco social ampliado dessas estruturas criminosas, que frequentemente operam com elevado grau de violência, ainda que nem sempre haja intenção direta de matar em cada conduta específica.

§ 3º-A. No crime previsto no § 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA

O Código Penal prevê circunstâncias em que haverá um “privilegio” para o agente. Em outras palavras, circunstâncias em que pena da lesão corporal será diminuída.

Trata-se da LESÃO CORPORAL **PRIVILEGIADA**:

Art. 129 (...)

Diminuição de pena

*§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, **o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço**.*

Há **3 HIPÓTESES** de lesão corporal privilegiada:

- Praticado **por motivo de relevante valor SOCIAL**
- Praticado **por motivo de relevante valor MORAL**
- Praticado **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**

No caso de LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA, desde que tais lesões não sejam graves, o juiz pode **SUBSTITUIR A PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA**. Veja a previsão do Código Penal:

Art. 129. (...)

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;

LESÃO CORPORAL CULPOSA

O Código Penal pune quem pratica uma lesão corporal com CULPA (negligência, imprudência ou imperícia):

Lesão corporal

Art. 129. (...)

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Nesses casos, há também uma possibilidade de PERDÃO JUDICIAL.

Trata-se de um caso de “perdão judicial”, previsto no homicídio culposo e também aplicável na lesão corporal culposa. Veja o que diz o Código Penal:

Lesão Corporal

Art. 129 (...)

§ 8º - **Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.**

Homicídio

Art. 121 (...)

§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, **o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.**

A título exemplificativo, é o caso da mãe que dá ré no carro e acaba lesionando, por acidente, o pequeno filho que se escondia atrás do carro. Ora, houve lesão corporal culposa, porém, as consequências da infração atingem a MÃE de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. HÁ MAIOR PUNIÇÃO QUE UMA MÃE POR ACIDENTE MACHUCAR O PRÓPRIO FILHO? Assim, o juiz poderá deixar de aplicar a pena.

Por fim, na lesão CULPOSA, o processamento só pode ocorrer a vítima quiser, ou seja, depende de representação do ofendido. Trata-se de regra prevista na Lei nº 9.099/95:

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, **dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.**

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Vamos as hipóteses:

- resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício; ou
 - se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato; ou
 - se o agente foge para evitar prisão em flagrante.
- **LESÃO CORPORAL CULPOSA**

Art. 129 (...)

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

Art. 121 (...)

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. (...)

- **LESÃO CORPORAL DOLOSA**

praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Art. 129 (...)

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

Art. 121 (...)

§ 4º (...) Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

- **MILÍCIA PRIVADA ou GRUPO DE EXTERMÍNIO**

for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Art. 129 (...)

§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

Art. 121 (...)

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

- **LESÃO CORPORAL FUNCIONAL**

Trata de uma CAUSA DE AUMENTO incluída pela Lei nº 13.142, de 2015 para proteger os agentes de segurança e sua família.

CUIDADO: no homicídio tal causa é QUALIFICADORA, na lesão corporal é uma CAUSA DE AUMENTO.

Art. 129 (...)

§ 12. Aumenta-se a pena de: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

c) nas dependências de instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

II - 2/3 (dois terços) ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; ou (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

b) o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Assim, será AUMENTADA A PENA quando a lesão for praticada contra as seguintes autoridades, agentes ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau:

De **1/3 a 2/3** se a lesão dolosa for praticada:

- Contra integrantes das Forças Armadas (art. 142 da CF);
- Integrantes dos órgãos de segurança pública: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares. (art. 144 da CF);
- Integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela;
- Contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição;
- Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição;
- Nas dependências de instituição de ensino.

De **2/3 ao dobro** se a lesão dolosa for praticada:

- Nas dependências de instituição de ensino;
- Se a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;
- Se o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino.

Ressalta-se que só configurará a CAUSA DE AUMENTO se a lesão for praticada contra tais pessoas no exercício da função ou em decorrência da função.

O § 8º-A introduz uma causa de aumento de pena voltada a situações em que a lesão — no contexto do dispositivo, vinculada ao resultado morte ou à violência praticada — está inserida na atuação de estruturas criminosas altamente organizadas e violentas, como organizações criminosas ultraviolentas, milícias privadas ou grupos paramilitares.

A norma estabelece que, nesses casos, a pena será aumentada em dois terços, desde que o fato tenha sido cometido no contexto da atuação do grupo ou para viabilizar suas atividades ilícitas.

A lógica do legislador é clara: quando a violência não é um ato isolado, mas parte de uma engrenagem criminosa estruturada, o grau de reprovabilidade se intensifica. Essas organizações atuam de forma sistemática, com divisão de tarefas e frequentemente com uso reiterado de violência para controle territorial, intimidação ou obtenção de lucro ilícito.

Assim, mesmo que a conduta individual do agente pudesse, em tese, ser analisada isoladamente, o contexto coletivo e organizado justifica uma resposta penal mais severa.

O dispositivo ressalva a hipótese do § 3º-A, que já prevê uma pena autônoma extremamente elevada (20 a 40 anos) para situações específicas, evitando, portanto, uma sobreposição de punições excessivas. Fora essa exceção, aplica-se o aumento de dois terços.

§ 8º-A. Com exceção do disposto no § 3º-A deste artigo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços) se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vamos finalizar a aula falando dos casos de LESÃO CORPORAL ocorridos em um contexto de VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

A depender do caso, tal situação de VIOLÊNCIA DOMÉSTICA pode ser uma QUALIFICADORA ou uma CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

Veja o que diz o Código Penal:

Art.129 (...)

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

§10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

§ 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Vou resumir, a VIOLÊNCIA DOMÉSTICA no caso de LESÃO CORPORAL:

- **LEVE** – será uma **QUALIFICADORA** (§ 9º) – pena de detenção de 3 meses a 3 anos. (Observação: nesse caso, haverá ainda um aumento de pena no caso de vítima de violência doméstica ser portadora de deficiência (§ 11)).
- **GRAVE, GRAVÍSSIMA ou SEGUIDA DE MORTE** – como tais casos já são qualificadoras, a violência doméstica será uma **CAUSA DE AUMENTO DE PENA** (§ 10) - implica em **aumento de pena em 1/3**.

Saudações.

Rafael Albino.

LESÕES CORPORAIS

- **LESÃO CORPORAL LEVE**

Lesão corporal

Art. 129. **Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:**

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

(...)

II - se as lesões são recíprocas.

- ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
- crime de menor potencial ofensivo
- lesões **foram recíprocas**, o juiz pode **SUBSTITUIR A PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA.**

- **LESÃO CORPORAL GRAVE**

Art.129 (...)

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

- **LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA**

Art.129 (...)

§ 2º Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incurável;

III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.;

- **LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE**

Art. 129 (...)

Lesão corporal seguida de morte

§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º-A. No crime previsto no § 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

- **LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA**

Art. 129 (...)

Diminuição de pena

*§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, **o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço**.*

Substituição da pena

§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis:

*I - **se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;***

- **3 HIPÓTESES** de lesão corporal privilegiada:
 - Praticado **por motivo de relevante valor SOCIAL**
 - Praticado **por motivo de relevante valor MORAL**
 - Praticado **sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima**
-
- Se lesões não forem graves, o juiz pode **SUBSTITUIR A PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA**.
-
- **LESÃO CORPORAL CULPOSA**

Art. 129. (...)

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

*§ 8º - **Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.***

Homicídio

Art. 121 (...)

*§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, **o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.***

- ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
 - Há possibilidade de PERDÃO JUDICIAL.
-
- **CAUSAS DE AUMENTO DE PENA**

- resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício; ou
- se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato; ou
- se o agente foge para evitar prisão em flagrante.

- **LESÃO CORPORAL CULPOSA**

- **LESÃO CORPORAL DOLOSA**

praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

- **MILÍCIA PRIVADA ou GRUPO DE EXTERMÍNIO**

for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

- **LESÃO CORPORAL FUNCIONAL**

Será AUMENTADA A PENA quando a lesão for praticada contra as seguintes autoridades, agentes ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau:

- integrantes das Forças Armadas (art. 142 da CF);
- integrantes dos órgãos de segurança pública: polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares. (art. 144 da CF);
- integrantes do sistema prisional;
- integrantes da Força Nacional de Segurança Pública,

Ressalta-se que só configurará a CAUSA DE AUMENTO se a lesão for praticada contra tais pessoas no exercício da função ou em decorrência da função.

Aumento de pena voltada a situações em que a lesão — no contexto do dispositivo, vinculada ao resultado morte ou à violência praticada — está inserida na atuação de estruturas criminosas altamente organizadas e violentas, como organizações criminosas ultraviolentas, milícias privadas ou grupos paramilitares:

§ 8º-A. Com exceção do disposto no § 3º-A deste artigo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços) se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

- **LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA**

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA no caso de LESÃO CORPORAL:

- **LEVE** – será uma **QUALIFICADORA** (§ 9º) – pena de detenção de 3 meses a 3 anos. (Observação: nesse caso, haverá ainda um aumento de pena no caso de vítima de violência doméstica ser portadora de deficiência (§ 11)).

- **GRAVE, GRAVÍSSIMA ou SEGUIDA DE MORTE** – como tais casos já são qualificadoras, a violência doméstica será uma **CAUSA DE AUMENTO DE PENA** (§ 10) - implica em **aumento de pena em 1/3.**

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
